

A assimetria de informações na pesquisa de preços: uma análise comparativa entre a Lei Nº 14.133/2021 e o Decreto Nº 8.241/2014

The assymetry of information in price research: a comparative analysis between Law Nº14,133/2021 and Decree Nº 8,241/2014

La asimetría de la información en la investigación de precios: un análisis comparativo entre la Ley Nº 14.133/2021 y el Decreto Nº 8.241/2014

Cariny França Martins D'avila

Especialização em Gestão Pública

Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Brasil

E-mail: carinyymmartins@gmail.com

Gyese Kanawati Lasmar

Pós-Graduada em Licitações e Contratos Administrativos

Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Brasil

E-mail: gkl.pgp24@uea.edu.br

Heloysa Simonetti Teixeira

Doutora em Direito Constitucional

Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (CIESA), Brasil

E-mail: helosimonetti@gmail.com

Recebido em: 11/03/2026

Aceito em: 11/05/2026

DOI: 10.23900/ra.v24i112.855

Formato de citação:

D'avila, C. F. M., Lasmar, G. K., Lasmar, G. K., & Teixeira, H. S. (2026). A assimetria de informações na pesquisa de preços: uma análise comparativa entre a Lei Nº 14.133/2021 e o Decreto Nº 8.241/2014. *Aposta: Revista De Ciencias Sociales*, 24(112), e855. <https://doi.org/10.23900/ra.v24i112.855>

Resumo

A realização da pesquisa de preços é procedimento obrigatório para a estimativa dos valores em contratações. Com a publicação da Lei nº 14.133/2021, estabeleceu-se um novo marco nos processos de compras públicas, com mudanças significativas e unificação de normas e jurisprudência referente às contratações públicas. Por outro lado, as atividades de contratações realizadas pelas Fundações de Apoio na promoção da gestão dos projetos desenvolvidos nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs), adotam em seus procedimentos de contratação, dentre os diferentes regramentos, o Decreto nº 8.241/2014. Nesse contexto, o presente artigo tem por objetivo elaborar uma análise comparativa das normativas para a realização da pesquisa de preços previstas na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 8.241/2014, à luz da teoria da assimetria de informações. Dentre os objetivos específicos, a pesquisa responde às indagações acerca de como as disciplinas constantes no Decreto podem gerar insegurança jurídica e fragilidade nas contratações, quando comparadas com as disposições legais do novo regramento. Adota-se a metodologia qualitativa de natureza exploratória e descritiva, com abordagem bibliográfico-documental e análise normativa comparada pelo método dedutivo, para a efetivação desta comparação. Os resultados evidenciam que o texto da Lei nº 14.133/2021 apresenta parâmetros bem estruturados em comparação ao Decreto nº 8.241/2014, que, embora proporcione maior

flexibilidade às Fundações de Apoio, expõe fragilidades quanto à padronização metodológica, o que pode levar a riscos de assimetria informacional. Conclui-se que é necessária a revisão normativa visando ao aprimoramento das ações de governança e à promoção da segurança jurídica nas contratações ao mitigar os riscos de seleção adversa e sobrepreço.

Palavras-chave

Assimetria de Informações, Pesquisa de Preços, Fundações de Apoio, Lei nº. 14.133/2021, Decreto nº 8.241/2014.

Abstract

The conduct of price research constitutes a mandatory procedure for estimating values in procurement processes. With the enactment of Law No. 14.133/2021, a new paradigm was established in public procurement procedures, marked by the significant unification of norms and jurisprudence pertaining to public contracting. On the other hand, the procurement activities carried out by Support Foundations in furtherance of project management within Federal Institutions of Higher Education (IFES) and Scientific, Technological, and Innovation Institutions (ICTs) adopt, among various regulatory frameworks, Decree No. 8.241/2014 in their contracting procedures. This article undertakes a comparative analysis of the regulations governing price research as outlined in Law No. 14.133/2021 and Decree No. 8.241/2014, examined through the lens of information asymmetry theory. It raises inquiries regarding how the provisions contained in the Decree may engender legal uncertainty and vulnerability in procurements. This comparison is effected through the adoption of a qualitative methodology of an exploratory and descriptive nature, employing a bibliographic-documentary approach and comparative normative analysis via deductive method. The results demonstrate that the text of Law No. 14.133/2021 provides more structured parameters in comparison to Decree No. 8.241/2014, which, while affording greater flexibility to Support Foundations, exposes fragilities in methodological standardization, thereby enabling risks of informational asymmetry. It is concluded that normative revision is necessary to enhance governance actions, thereby promoting legal certainty in procurements by mitigating risks of adverse selection and overpricing.

Keywords

Information Assymetry, Price Research, Support Foundations, Law No.14,133/2021, Decree No. 8,241.

Resumen

La realización de estudios de precios es un procedimiento obligatorio para la estimación de valores en las adquisiciones. Con la publicación de la Ley n.º 14.133/2021, se estableció un nuevo marco en los procesos de contratación pública, con cambios significativos y la unificación de las normas y la jurisprudencia en materia de contratación pública. Por otro lado, las actividades de contratación realizadas por las Fundaciones de Apoyo para la promoción de la gestión de proyectos desarrollados en las Instituciones Federales de Educación Superior (IFES) y las Instituciones Científicas, Tecnológicas y de Innovación (TIC) adoptan, entre otras normativas, el Decreto n.º 8.241/2014 en sus procedimientos de contratación. En este contexto, el presente artículo tiene como objetivo desarrollar un análisis comparativo de la normativa para la realización de estudios de precios prevista en la Ley n.º 14.133/2021 y el Decreto n.º 8.241/2014, a la luz de la teoría de la asimetría de la información. Entre sus objetivos específicos, esta investigación responde a preguntas sobre cómo las disciplinas contenidas en el Decreto pueden generar incertidumbre jurídica y fragilidad en la contratación, en comparación con las disposiciones legales de la nueva normativa. Para realizar esta comparación, se adopta una metodología cualitativa de carácter exploratorio y descriptivo, con un enfoque bibliográfico-documental y un análisis normativo comparativo mediante el método deductivo. Los resultados muestran que el texto de la Ley n.º 14.133/2021 presenta parámetros bien estructurados en comparación con el Decreto n.º 8.241/2014, que, si bien otorga mayor flexibilidad a

las fundaciones de apoyo, expone debilidades en cuanto a la estandarización metodológica, lo que puede generar riesgos de asimetría de la información. Se concluye que es necesaria una revisión normativa para mejorar las acciones de gobernanza y promover la seguridad jurídica en la contratación, mitigando los riesgos de selección adversa y sobreprecios.

Palabras clave

Asimetría de la Información, Investigación de Precios, Fundaciones de Apoyo, Ley n.º 14.133/2021, Decreto n.º 8.241/2014.

1. Introdução

As contratações públicas brasileiras operam sob as premissas constitucionais da legalidade, da isonomia, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (CRFB/88, art. 37, caput e inciso XXI). No plano infraconstitucional, o marco regulatório das licitações e contratações públicas passou por profunda transformação com a publicação da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 – a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, revogando a Lei nº 8.666/1993, a Lei nº 10.520/2002, a Lei do Pregão e os artigos 1º a 47 da Lei nº 12.462/2011, o Regime Diferenciado de Contratações (RDC). Todavia, regimes especiais de contratação permanecem vigentes, como é o caso do Decreto nº 8.241/2014, que regula as aquisições realizadas pelas Fundações de Apoio responsáveis pela gestão dos projetos das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e das Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs).

Esse Decreto estabelece procedimento próprio de seleção de fornecedores e, em seu artigo 4º, disciplina a pesquisa de mercado como instrumento para definição dos valores de referência das contratações operacionalizadas pelas Fundações de Apoio, influenciando diretamente a seleção da proposta mais vantajosa e a economicidade nos processos licitatórios.

O problema de pesquisa proposto parte da premissa de que a pesquisa de preços é instrumento essencial para mitigar falhas de mercado nas relações entre o solicitante e os fornecedores, falhas essas como a seleção adversa e o sobrepreço. Entende-se que a Lei nº 14.133/2021 trouxe avanços importantes ao estabelecer uma metodologia formal para a obtenção dos preços e assim estimar o orçamento para a contratação. Por outro lado, as disposições do Decreto nº 8.241/2014 possibilitam às Fundações de Apoio ferramentas para a aquisição de bens e contratações de obras e serviços, embora adequadas à lógica da celeridade científica, podem apresentar maior vulnerabilidade informacional.

Para tentar responder a esses questionamentos, o presente estudo estabeleceu como objetivo geral, proceder à análise comparativa dos dois regramentos, no que toca à realização da pesquisa de preços à luz da teoria da assimetria de informações, com o estudo das exigências constantes nesses

regramentos, avaliando seus desafios e oportunidades. A metodologia utilizada foi a de abordagem qualitativa, com base em pesquisa bibliográfica-documental e análise normativa comparada.

O artigo organiza-se em oito seções: (i) análise normativa da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto nº 8.241/2014 no que diz respeito à realização da pesquisa de preços; (ii) a importância da pesquisa de preços e seus avanços; (iii) assimetria de informações; (iv) seleção adversa; (v) transparência e governança; (vi) desafios e oportunidades; (vii) resultados alcançados e (viii) conclusão.

2. Fundamentação Teórica

2.1 Marco Normativo

2.1.1 A Lei Nº 14.133/2021

A Lei nº 14.133/2021 regulamenta as licitações nos processos de aquisição de bens e serviços para a manutenção das funções da Administração Pública e nos contratos administrativos quer sejam Direta, Autárquica e Fundacional da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. (Brasil, 2021, p. 01)

Publicada em 1º de abril de 2021, em substituição à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, traz em seu texto, muitas mudanças, dentre elas, a unificação de diferentes regramentos e jurisprudências, a modernização dos procedimentos e ainda a busca a eficácia de forma mais efetiva nas licitações públicas com a ampliação de um dos objetivos principais, qual seja o de assegurar a proposta mais vantajosa, em contraponto com a anterior, não somente em relação ao preço, mas considerando o melhor custo-benefício, qualidade, sustentabilidade e eficiência

A modalidade de pregão, anteriormente regulamentada em lei específica, passou a compor o texto da nova lei. Do mesmo modo, em relação aos princípios preconizados no art. 5º, ao se comparar com o art. 3º da Lei nº 8.666/93, constata-se que foi ampliado em comparação ao art. 3º da Lei nº 8.666/1993, constata-se que trazem o propósito de maior abrangência das diversas situações, assim descritas, na Lei nº 14.133/2021.

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). (Brasil, 2021, p. 02)

Citem-se, ademais, as mudanças no que tange às publicações em sítio eletrônico único, o Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP) com mais ênfase na publicidade e transparência, a criação de apenas cinco modalidades, a preferência pelo formato eletrônico, a estipulação de novos valores para a contratação direta, sendo esses com atualização anual, bem como os demais valores para as outras modalidades, a inversão das fases, adotando-se como regra o julgamento das propostas como primeira fase e depois a fase de habilitação, a previsão de penalidades mais rigorosas, a ênfase no planejamento na fase interna com a exigência da previsão da matriz de riscos e a expansão dos mecanismos e parâmetros para a definição do orçamento estimado.

Este estudo tem por objeto a investigação sobre a pesquisa de preços, que é procedimento obrigatório, previsto no art. 23 da Lei nº. 14.133/2021 e os riscos aos quais ela pode estar sujeita, caso não sejam adotadas as medidas e seguidos os parâmetros estabelecidos na nova legislação de compras públicas. Como procedimento, devem os órgãos da administração direta e todos os demais, estarem sujeitos à sua atuação e utilização dos parâmetros definidos na legislação para a obtenção dos valores estimados nos processos de contratação.

2.1.2 O Decreto Nº 8.241/2014

As Fundações de Apoio são entidades de direito privado, sem fins lucrativos, regidas pelo Código Civil, estabelecidas pela Lei nº 8.958 de 20 de dezembro de 1994, a “Lei das Fundações” (Amorim, 2026, p. 07), em um cenário burocrático que ditava um ritmo lento nas aquisições e foram criadas com o objetivo de auxiliar as IFES e ICT, sujeitas a todas as demais obrigatoriedades, ao controle externo e à Legislação Trabalhista.

Foram instituídas para municiar IFES e ICTs de condições para desenvolver seus projetos de pesquisa e prover seus processos de agilidade, possibilitando a captação de recursos para financiamento de forma mais célere, viabilizando a interação com o setor privado. Dessa forma, as Fundações passaram a contribuir para o desenvolvimento tecnológico, pois até então esta relação com o mercado privado gerava um cenário de insegurança jurídica, visto ainda não haver normas claras e legais estabelecidas.

Para a normatização dos processos de aquisição, foi publicado o Decreto nº 8.241 de 21 de maio de 2014, com o objetivo de regulamentar o art. 3 da Lei nº 8.958/1994, no que diz respeito às aquisições de bens e à contratação de serviços e obras, estabelecendo procedimentos diferenciados de seleção pública de fornecedores para a viabilização de seus projetos de pesquisa. À época da publicação do decreto, vigorava a legislação sobre licitações e contratos administrativos, lei nº 8.666/1993, publicada em cumprimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, e

buscava-se promover a moralização das aquisições públicas além de garantir o preço mais vantajoso. Mas esta Lei possuía características incompatíveis com o panorama das IFES e ICTs, com processos rígidos e demorados, nesse cenário, surgiu o Decreto nº 8.241/2014 surgiu.

Com a publicação da Lei nº 14.133/2021, o processo de contratações públicas sofreu uma grande mudança, algo que já vinha sendo demandado há um tempo, as quais impactaram diretamente o setor de compras das Fundações de Apoio, pois possuem um fluxograma que considera além das normativas gerais sobre licitação, legislação referente a procedimentos de importação e ainda sobre ciência, tecnologia e inovação.

Todas essas normativas atuam de forma complementar nos procedimentos realizados pelas Fundações de Apoio e devem atender a uma premissa básica, fazer com que as aquisições sejam efetuadas de forma célere e adequadas ao estímulo à inovação, à pesquisa científica e tecnológica.

2.2 A Importância da Pesquisa de Preços na Formação do Valor Estimado

A precificação em compras públicas visa ao estabelecimento de parâmetros, na forma de valores máximos e mínimos, a depender da metodologia adotada nos processos licitatórios e do critério de julgamento escolhido, seja menor preço, maior retorno econômico, maior desconto, melhor técnica ou técnica e preço. Entretanto, independentemente do critério a ser utilizado no processo licitatório, há de se estabelecer a importância da definição de pesquisa de preços, com vistas a promover o mais adequado julgamento.

Nesse contexto, a pesquisa de preços configura-se como instrumento indispensável, não somente por sua obrigatoriedade normativa, mas também por atuar como mecanismo de mitigação de falhas de mercado, como a seleção adversa. Caso os procedimentos dispostos para a realização da pesquisa não sejam seguidos ou as ferramentas para a escolha da métrica não sejam definidas ou até mesmo quando se realiza a pesquisa de preços junto a fornecedores que não disponham de capacidade técnica, pode resultar em valores incompatíveis com o verdadeiro objeto a ser adquirido. Ademais, a pesquisa de preços deve refletir as condições reais do mercado, considerando as características do objeto, suas especificidades técnicas e o local de execução, de modo a garantir maior aderência entre o valor estimado e a realidade econômica.

2.2.1 Avanços da Lei Nº 14.133/2021

No âmbito da Administração Pública Federal, a pesquisa de preços é disciplinada pela Instrução Normativa SEGES nº 65/2021, enquanto, no Estado do Amazonas, é regida pelo Decreto nº 47.133/2023. Essas normativas estabelecem diretrizes detalhadas e objetivas quanto aos

procedimentos, às fontes de pesquisa, à ordem de utilização e às metodologias estatísticas a serem aplicadas na definição dos valores estimados, todos esses mecanismos, visam a promover a atualização dos procedimentos proporcionando transparência e eficácia nas contratações e provendo seus entes de instrumentos necessários à elaboração do orçamento estimado com a realização da pesquisa de preços em consonância aos princípios da lei geral de licitações e contratos administrativos.

A Lei nº 14.133/2021 trouxe relevantes mudanças como a ampliação dos parâmetros para a realização da pesquisa de preços, os procedimentos ajustados ao novo cenário econômico mundial, caracterizado pela diversidade de fornecedores e produtos, o que demanda o cumprimento de boas práticas processuais, regras de governança, desenvolvimento sustentável, em um mercado diverso onde é de fundamental importância a observância dessas características com vistas a garantir qualidade na precificação.

Conforme destaca Carvalho (2021, p. 53) a nova legislação apresenta evolução significativa em relação ao regramento anterior, especialmente em relação ao art. 23, que especifica os procedimentos para obtenção dos preços estimados. Esse aprimoramento reflete a necessidade de adaptação às novas dinâmicas de mercado, caracterizadas pela diversidade de fornecedores e pela exigência de maior transparência e fidedignidade das informações.

A hierarquização das fontes surge também como um grande avanço, pois estabelece aos gestores públicos diferentes opções para a realização desta pesquisa, com vistas a assegurar a confiabilidade neste processo, promovendo segurança jurídica e a redução da seleção adversa. Isto porque a diversidade de opções disposta no regramento possibilita obter definição mais adequada dos valores praticados no mercado, por expressarem o cenário econômico compatível.

2.2.2 Especificidades das Fundações de Apoio e Limitações do Decreto Nº 8.241/2014

A atuação das Fundações de Apoio é marcada por uma interseção complexa entre o regime jurídico de direito privado e a necessidade de observar os princípios da Administração Pública, com atenção aos procedimentos executados pelo setor de compras dessas Fundações. A configuração deste setor exige um equilíbrio entre celeridade e controle.

Ao analisar Decreto nº 8.241/2014, observa-se que seu art. 4º traz as normativas referentes à realização da pesquisa de preços que devem ser seguidas pelas Fundações de Apoio, porém apresentadas com limitações relevantes, como a ausência de critérios metodológicos claros e a utilização de número reduzido de fontes de pesquisa. Tais limitações podem comprometer a

fidedignidade das informações e, por conseguinte, sua confiabilidade, ampliando os riscos de assimetria de informações.

A publicação da Lei nº 14.133/2021 representa importante reforma que alterou os procedimentos das licitações e contratos administrativos no âmbito da Administração Pública, realizou uma mudança de paradigma nas contratações públicas brasileiras, introduziu a novidade na adoção de procedimentos diversos para a realização da pesquisa de preços definidos e com o objetivo de promover eficácia nas contratações de forma clara e efetiva, impactando diretamente os processos realizados pelo setor de compras das Fundações de Apoio.

Todas as ferramentas advindas com a nova lei trazem em seu texto a responsabilidade de promover a eficiência nas compras públicas e o atendimento dos princípios nela estabelecidos. Para facilitar o entendimento do objetivo da pesquisa, faz-se necessário abordar o fenômeno da assimetria de informações e sua repercussão na pesquisa de preços e os danos causados caso haja sua incidência.

2.3 Entendendo a Assimetria de Informações

A obrigatoriedade da realização da pesquisa de preços traz outras questões de suma importância, pois a legislação vigente já definiu os parâmetros para sua realização, e então como considerar que as características daquele objeto repassadas ao mercado, garantem constar em seu texto a presença de todos os elementos necessários à precificação? Esta pergunta deve sempre fazer parte das avaliações de conformidade nos processos de formação de preços, pois servirá como uma das ferramentas para evitar o descompasso entre o que se pretende adquirir e o que o mercado oferece.

Para Nóbrega, em sua obra *Um Olhar Além do Óbvio*, tem-se, “o ponto central da discussão de licitação, portanto, é a questão da informação, ou melhor, de como atenuar a sua imperfeição”. (Nóbrega, 2023, p. 89)

Na instauração de um processo licitatório, o Estudo Técnico Preliminar (ETP) contempla todas as informações detalhadas acerca da necessidade e das possíveis soluções, culminando, após sua elaboração, na produção do Termo de Referência/Projeto Básico, a depender do objeto. Nele define-se a melhor solução que havia anteriormente sido registrada no ETP e, portanto, adequada a satisfazer à necessidade existente.

Diante desta responsabilidade, a equipe realiza a pesquisa de preços, momento no qual a Administração Pública se volta aos particulares, ao mercado, para a realização da precificação com o intuito de instaurar o processo de licitação.

Para ilustrar este cenário, importa mencionar a Teoria da Assimetria de Informações, conforme Akerlof apoiado no entendimento de Nichida, é “a condição em que uma parte em uma

relação tem mais, ou melhor informação que outra”. (Nichida, 2023, p.12). Então, de um lado, a Administração Pública com a intenção de adquirir um bem/serviço ao cumprimento de suas funções, de outro lado, o mercado, vasto e diversificado.

Todavia, a assimetria informacional pode ser identificada de diversas maneiras diferentes, influenciando em diversas formas, sendo elas: (i) Informações Privadas; (ii) Diferentes Informações; (iii) Informações Ocultas que Levam ao Oportunismo Pré ou Pós-Contratual; (iv) Assimetria de Informação como Falta de Informação Perfeita; e (v) O Impacto da Informação, as quais serão abordadas (Nichida, 2023, p.13).

Esta teoria mostra que o cenário descrito é comum e não pode ser negligenciado nos procedimentos de precificação. Então, como atenuar essas possíveis divergências e evitar ineficiência nas contratações e a má alocação de recursos? Como destacado por Nóbrega (2023, p. 99), tarefa árdua e constante nos procedimentos de compras públicas é um dos importantes temas para estudo, tanto que “um dos enfoques mais importantes da Teoria da Informação é encarar a assimetria de informação como uma falha de mercado”. Nessa perspectiva, surge a obrigatoriedade de estabelecer na legislação mecanismos capazes de evitar ou mitigar os impactos desta assimetria.

2.4 O Risco da Seleção Adversa e o Impacto no Procedimento de Pesquisa de Preços

A ampliação dos procedimentos dispostos na legislação de compras públicas para a realização da pesquisa de preços tem como objetivo sanar falhas anteriormente identificadas, mitigar riscos que podem interferir na sua execução e, assim, comprometer a aquisição do bem/serviço, pois à medida que os procedimentos para obtenção dos valores estimados não são seguidos, o procedimento se torna vulnerável e o resultado pode não demonstrar seu real valor.

A seleção adversa é um desses riscos e seu conceito “é tomado emprestado da Teoria da Seleção Natural de Charles Darwin [...], os mais aptos sobreviveram os menos capazes de conviver com adversidades” (Nóbrega, 2023, p.99). Nas contratações, isto se dá quando, pela assimetria de informações, um dos lados detém melhor e maior conhecimento acerca de um ou mais aspectos que o outro não, e promove a aquisição ao firmar contratos, resultando em bens ou serviços de qualidade inferior ou que não contemplem todos os custos para sua execução ou até mesmo não correspondem ao que foi inicialmente demandado pelo termo de referência/projeto básico. A seleção adversa, é causada por esta assimetria de informação, quando a escolha de um produto/serviço poderá ser efetivada de forma incorreta, quer seja em relação à qualidade ou aos valores.

Poderá haver um desembolso maior para um produto inferior, pois o produto/serviço adequado às exigências constantes no ETP foi preterido a aqueles não compatíveis, devido à desigualdade de informações.

Ainda segundo Nóbrega (2023, p. 99), para mitigar essa assimetria e assim eliminar a seleção adversa, há a teoria da sinalização e o conceito de triagem, a primeira como ferramenta onde a parte mais bem informada pode prover à outra parte de elementos que validem a escolha e assim tornem mais robusto o processo de aquisição e a segunda como um meio pelo qual aquele que detém maior informação, pode influenciar a outra parte a revelar-se com a oferta de produtos e serviços que realmente atendam ao que foi demandado.

Essa teoria é tão importante que chancelou aos seus autores o Prêmio Nobel de Economia¹, devido às contribuições significativas ao entendimento do comportamento da relação entre o mercado e o consumidor, e possibilitaram ao longo dos anos diferentes estudos e ações para reduzir os impactos da assimetria nesta relação, tais premissas não podem ser ignoradas no processo de pesquisa de preços, pois caso isso ocorra, quer seja a possibilidade de escolha equivocada ou dispêndio de recursos públicos excessivo, pode vir a ocorrer.

2.5 Transparência e Governança

Os procedimentos para a realização da pesquisa de preços dispostos nos regimentos estudados – a Lei Federal nº 14.133/2021, a instrução normativa da SEGES nº 65/2021 e o Decreto Estadual nº 47.133/2023 trazem em seu bojo as ferramentas para mitigar os impactos desta seleção adversa, sendo um dos principais a obrigatoriedade de publicação junto ao Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), sítio eletrônico onde se concentram as publicações de todos os editais, atas de registro de preços e os valores adjudicados dos processos executados pelos entes Federativos da Administração Pública Brasileira. Esta obrigatoriedade de publicação no PNCP é uma inovação trazida pela nova lei de licitações e contratos administrativos e demonstra sintonia com as demandas do mercado, visto que a tecnologia e a rapidez na comunicação dos dados são características fundamentais para a eficácia nos processos, sem olvidar o cumprimento dos princípios que regem as compras públicas.

A transparência se traduz ainda como um mecanismo para garantir a governança nas contratações, ao exigir que seus processos sejam claros e definidos, adaptados a cada realidade que considere as especificidades dos mercados e as peculiaridades dos consumidores, com vistas a

¹ George A. Akerlof, Michael Spence e Joseph Stiglitz, pela obra O mercado de Limões em 1970, conforme disponível em <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2001/popular-information/>.

garantir a execução da premissa básica da administração pública, o atendimento aos interesses da sociedade.

Logo, a transparência neste cenário globalizado se estabelece como ferramenta indispensável, já que grande parte das relações é realizada por meio digital e não seria diferente nos processos de compras públicas, visto que no regramento atual, conforme o art. 12, § VI, temos a preferência para a realização dos processos licitatórios sob a forma digital, com vistas a possibilitar sua validação eletrônica e assim disponibilizada a todos.

Para o Tribunal de Contas da União, em de Licitações e Contratos – Orientações e Jurisprudência, reforça que:

No contexto das organizações públicas, a transparência vai além do cumprimento das leis e regulamentos. O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) ressaltou a importância de disponibilizar informações que sejam relevantes para as partes interessadas, mesmo que não sejam exigidas por lei. Assim, a transparência deve ir além do mínimo legal, buscando atender às expectativas da sociedade e promovendo uma gestão pública mais transparente e responsável (Brasil, 2024, p. 101).

Promover a governança em compras públicas, conforme a Lei nº 14.133/2021, é garantir que a alta administração avalie e monitore os processos, proceda à capacitação de seus coordenados, implemente a gestão de riscos e procedimentos garantidores de integridade sem esquecer da promoção da sustentabilidade, a transição de um modelo burocrático de administração para uma gestão moderna e baseada em resultados, tais premissas estabelecidas pela Nova Gestão Pública. (Vieira, 2019, p. 56)

Assim, não se pode apartar a publicação no PNCP do cumprimento das demais obrigações, como ações de governança, a efetivação da publicação promove a possibilidade de monitoramento das ações públicas, o controle social e a gestão de riscos, pois informações cada vez mais disponíveis e de forma abrangente tendem a fortalecer os mecanismos de controle e mitigação dos riscos possibilitando às compras públicas cumprirem seu papel no alcance do objetivo principal da administração pública – a satisfação dos interesses coletivos.

2.6 Análise dos Desafios e Oportunidades Entre os Dois Regamentos

À medida que são realizados os processos de compras públicas sob a égide da Lei nº 14.133/2021, já decorridos cinco anos de sua promulgação e quase três anos do fim de sua aplicação, período de transição com a legislação anterior, além das dúvidas e questionamentos, surgem pontos

de melhoria e necessidade de ajuste, situações comuns e já esperadas na implementação de uma nova legislação.

E neste caso, tal análise é ampliada e contempla também os procedimentos de compras das Fundações de Apoio, sendo então de grande valia o estabelecimento de uma análise dos processos a fim de monitorar e proceder a uma mais adequada utilização da normativa, e para tanto é oportuno o estabelecimento de uma análise de seus desafios e oportunidades.

2.6.1 Desafios

No desenvolvimento de suas atividades, as Fundações de Apoio têm pela frente a necessidade premente de avaliação dos seus procedimentos, discussões acerca das fontes de pesquisa indicadas no Decreto nº 8.241/2014 e sobre a ausência de hierarquização nessas fontes, o que pode impactar diretamente na possibilidade de manipulação e favorecendo a seleção adversa. Dentre as dificuldades encontradas, podem ser citadas: a lacuna ao não definir um número mínimo de cotações, compromete a representatividade do mercado, desenha um cenário não real, com o risco de gerar valores obtidos incompatíveis com o produto/serviço que se pretende contratar.

Outra dificuldade é a ausência de definição acerca da metodologia para cálculo do valor de referência que pode impactar diretamente na gestão ao não definir qual métrica será utilizada para estabelecer o valor da contratação. Segundo as definições dispostas no Caderno de Logística – Pesquisa de Preços (Brasil, 2024, p. 25), as métricas matemáticas – menor, média e mediana, funcionam como balizadores dos valores obtidos junto ao mercado, onde preços absurdamente elevados ou baixos não devem ser considerados para fins de precificação em licitações pois podem promover estimativas distorcidas e esta característica somente poderá ser avaliada ao submeter os valores obtidos a uma análise a partir de uma métrica definida, logo, são parâmetros que devem adotados no processo de definição do orçamento estimado.

A obrigatoriedade de publicação e consulta ao Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP) é outro ponto importante para ser avaliado. Em um mundo conectado, onde as informações circulam de forma livre na rede mundial de computadores, e o referido portal surge como referência de repositório confiável e disponível para consultas, nele estão dispostas as informações referentes às compras públicas, de forma centralizada e transparente, disponíveis à consulta de todos. Esta centralização, além do cumprimento ao princípio da transparência, atende também às exigências das cortes de contas, quanto a governança e a modernização.

2.6.2 Oportunidades

Os aspectos tidos como desafios constantes no Decreto nº 8.241/2014 se apresentam como oportunidades para a atualização dos procedimentos no contexto das contratações realizadas pelas Fundações de Apoio, no que diz respeito aos procedimentos de pesquisa de preços, com o intuito de manter os projetos de pesquisa científica e tecnológica nas IFES e ICTs com a agilidade e flexibilidade que demandam seus objetos, sem os entraves burocráticos que poderiam inviabilizar e assim comprometer os projetos de pesquisa.

Observa-se que práticas previstas no Decreto e também dispostas na Lei nº 14.133/2021 reforçam esta afirmação: a possibilidade de negociação, conforme art. 61, definido o resultado do julgamento, a Administração poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado (BRASIL, 2021, p. 29); a publicização dos valores de referência, art. 24 da nova lei (BRASIL, 2024, p.16), são exemplos de que o Decreto já trazia em seu bojo inovações adaptadas à realidade do mercado.

Além disso, a evolução normativa trazida pela Lei nº 14.133/2021 é exemplo para estimular a atualização do regime aplicável às Fundações de Apoio, em particular com a introdução de práticas diversificadas de pesquisa de preços e alinhadas às demandas do mercado globalizado e às exigências das cortes de contas, garantindo maior precisão nos resultados obtidos, de forma transparente e eficiente, aliadas à utilização das bases de dados públicas, uma oportunidade concreta de redução da assimetria informacional, com potencial de fortalecimento da governança nas contratações e a utilização de ferramentas para a gestão de riscos e planejamento das contratações.

A integração dessas práticas ao regime das Fundações de Apoio tende a promover maior segurança jurídica, eficiência administrativa e alinhamento às exigências dos órgãos de controle externo, consolidando um modelo de contratação mais transparente e orientado a resultados, sem abandonar sua principal característica, a agilidade nas contratações.

3. Resultados e Discussões

Com a análise comparativa entre a Lei nº 14.133/2021 e o Decreto nº 8.241/2014, foram observadas lacunas metodológicas significativas e inconsistências normativas quanto aos procedimentos adotados para a realização da pesquisa de preços nos processos de contratação realizados pelas Fundações de Apoio, se por um lado, o Decreto nº 8.241/2014 tem como característica principal maior flexibilidade procedimental às Fundações em seus processos de aquisição, dispõe de menor densidade normativa quanto à pesquisa de preços, ausência de definição de critérios objetivos, como número mínimo de cotações, hierarquização das fontes e metodologia de

cálculo do valor estimado, estes hiatos trazem consequências como a ampliação da discricionariedade administrativa o que pode resultar em insegurança jurídica e redução da eficácia e ainda culminar com as distorções na formação dos preços.

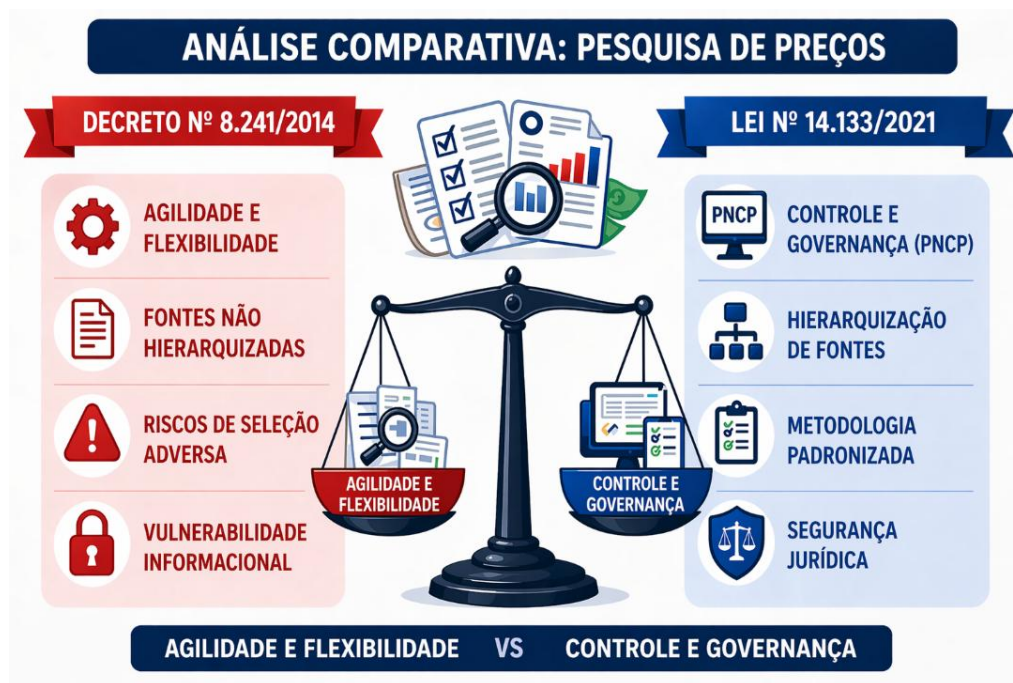
Sob o enfoque da teoria da assimetria de informações, este descompasso normativo ocasiona impactos diretos na eficiência das contratações, ao se estabelecer uma comparação quanto a abordagem desenvolvida por George Akerlof (1970, p. 495), mercados com informação imperfeita tendem a gerar falhas, como a seleção adversa o que pode ser percebido no contexto analisado, pois observa-se que, sob o regime do Decreto nº 8.241/2014, as Fundações de Apoio estão mais vulneráveis às ocorrências dessa assimetria, quando dependem de informações, ou seja, dos preços, que serão fornecidos pelo mercado, mas falhos na metodologia para sua obtenção.

À vista disso, a Lei nº 14.133/2021 representa um avanço ao incorporar mecanismos que possibilitam a redução dessas falhas, aproximando o processo de formação de preços da realidade de mercado na qual se insere, promovendo maior confiabilidade nas estimativas e assim possibilitando instrução processual com maior segurança jurídica. Outro avanço significativo é a obrigatoriedade de publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), pois amplia o acesso a essas informações previamente consolidadas, e contribui para a padronização e a transparência dos dados, visto que os processos podem ser acompanhados na íntegra.

A Figura 1 apresenta os principais resultados desta análise comparativa, evidenciando a diferença estrutural entre os regimes analisados. Enquanto o Decreto nº 8.241/2014 privilegia a flexibilidade e a celeridade nos processos de contratação, características essenciais para a gestão dos projetos das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs), a Lei nº 14.133/2021 traz em seu texto, procedimentos mais objetivos e estruturados, em cumprimento ao princípio da transparência, fortalecimento da governança e contribuindo para maior confiabilidade na formação do orçamento estimado.

Figura 1

Síntese dos resultados obtidos com a análise comparativa entre o Decreto nº 8.241/2014 e a Lei nº 14.133/2021.



Dessa forma, a representação gráfica reforça a conclusão de que há uma tensão entre, de um lado, a agilidade e flexibilidade e, do outro, controle e governança, sendo necessária a construção de um modelo equilibrado que concilie eficiência operacional e segurança jurídica nas contratações públicas.

Os resultados mostram que para a execução de ações de mitigação de assimetria de informações nos processos de pesquisa de preços realizados pelas Fundações de Apoio, não é necessária somente a revisão das normas utilizadas e a atualização à lei de licitações e contratos administrativos vigente, mas também a utilização de procedimentos mais estruturados, proceder ao fortalecimento da governança institucional, com a capacitação dos colaboradores que executam este processo e a utilização de ferramentas tecnológicas que possibilitem a ampliação do acesso às diferentes fontes de informação.

Assim, ao integrar os avanços metodológicos trazidos pela Lei nº 14.133/2021 à flexibilidade operacional disposta no Decreto nº 8.241/2014, apresenta-se como o caminho favorável ao aprimoramento na melhoria dos resultados nos procedimentos realizados pelas Fundações de Apoio, possibilitando promover a eficácia, com segurança jurídica, atendendo às exigências dos órgãos de controle externo e ainda cumprindo os princípios da transparência e inovação.

4. Conclusão

A análise dos aspectos apresentados evidencia a importância dos procedimentos advindos da Lei nº 14.133/2021 para a obtenção dos valores estimados das contratações públicas. A diversidade e a hierarquização dos instrumentos, meio para a realização de uma pesquisa de preços fidedigna em relação à realidade do mercado e, assim, estabelecer mecanismos de mitigação dos riscos, sendo o maior deles o da assimetria de informações que, caso não seja evitada ou pelo menos contida, pode impactar diretamente a qualidade e a legalidade dos contratos estabelecidos pela Administração Pública, visto que a assimetria nas informações que levem ao sobrepreço, ou ao superfaturamento, e assim teremos o descumprimento da norma.

Por outro lado, não se pode desconsiderar a inovação trazida pelo Decreto nº 8.241/2014 aos processos de contratação realizados pelas Fundações de Apoio; contudo, à época de sua instituição, a legislação que regulava as contratações públicas era outra. Assim, a baixa densidade normativa, o reduzido número de fontes de pesquisa, a ausência de critérios metodológicos e a não hierarquização dessas fontes ampliam a possibilidade de riscos, pois propiciam decisões discricionárias de forma excessiva e fragilizam os mecanismos de controle, comprometendo a segurança jurídica nos processos.

A sugestão de atualização do regime jurídico aplicável às Fundações de Apoio não deve ser observada apenas como a necessidade de adequação formal à Lei nº 14.133/2021, mas também como oportunidade de melhoria dos processos ao conciliar as exigências trazidas pela legislação de compras públicas e aquelas estabelecidas em virtude das novas formas de configuração mercadológica.

Essa atualização deve promover a manutenção do equilíbrio entre a celeridade necessária às atividades de pesquisa e inovação das Fundações de Apoio e a incorporação de mecanismos de controle, de transparência e padronização metodológica. E ainda, adotar, por parte das Fundações de Apoio publicação e consulta às bases de dados públicos previstas na Lei nº 14.133/2021, disponíveis no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), tende a possibilitar melhoria da qualidade informacional dos procedimentos de pesquisa de preços e não pode ser esgotada apenas com a atualização normativa, mas deve considerar a promoção da governança e a capacitação daqueles que desenvolvem as atividades nestas Fundações.

Esta integração de ações possibilitará que os avanços legais não estejam descritos apenas de forma objetiva, mas produzam efeitos na melhoria da qualidade e eficiência dos processos, no aumento da segurança jurídica e no atendimento integral às exigências dos órgãos de controle externo.

A responsabilidade na oferta de sugestões e soluções para a melhoria dos procedimentos realizados, perpassa ainda pela sugestão de realização de pesquisas empíricas que avaliem na prática

os impactos da aplicação das normativas constantes da Lei nº 14.133/2021, quanto aos procedimentos para realização da pesquisa de preços. Verificar a evolução dos resultados nas Fundações de Apoio antes e depois da adequação das normativas e da implementação dos novos procedimentos, quanto ao cumprimento do princípio da celeridade e da agilidade processual, com vistas a estabelecer parâmetros de boas práticas de governança, sem deixar de lado que a evolução normativa deve estar ajustada à modernização mercadológica para a manutenção do objetivo da Administração Pública, o atendimento ao interesse público.

5. Referências

- AKERLOF, G. A. (1970). The market for “lemons”: Quality uncertainty and the market mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500.
- AMAZONAS. (2023). *Decreto nº 47.133, de 10 de março de 2023: Regulamenta, no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual, a Lei Federal nº 14.133/2021*. Governo do Estado do Amazonas. Governo do Amazonas
- AMORIM, V. (2026, fevereiro 20). *Fundações de apoio, Lei nº 14.133/2021 e PNCP: Um esclarecimento necessário*. Nova Lei Licitação
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. (2018). *ABNT NBR 6022: Informação e documentação: artigo em publicação periódica técnica e/ou científica: apresentação*. ABNT.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. (2018). *ABNT NBR 6023: Informação e documentação: referências: elaboração*. ABNT.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. (2023). *ABNT NBR 10520: Informação e documentação: citações em documentos: apresentação*. ABNT.
- BRASIL. (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Diário Oficial da União. Planalto Constituição Federal
- BRASIL, C. F. dos S., & DANTAS, A. C. A. de O. (s.d.). Licitações e contratos nas fundações de apoio: Uma análise dos processos de compras da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba. *Revista Gestão e Organizações*, 9(4). Revista Gestão e Organizações
- BRASIL. (2014). *Decreto nº 8.241, de 21 de maio de 2014: Regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.958/1994*. Diário Oficial da União. Planalto Decreto 8241/2014
- BRASIL. (2021). *Instrução Normativa SEGES nº 65, de 07 de julho de 2021: Dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços*. Ministério da Economia. Gov.br Compras Públicas

- BRASIL. (1994). *Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994: Dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e as fundações de apoio*. Câmara dos Deputados Lei 8958/1994
- BRASIL. (2021). *Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021: Institui a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos*. Diário Oficial da União. Planalto Lei 14133/2021
- BRASIL. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Secretaria de Gestão e Inovação. Diretoria de Normas e Sistema de Logísticas. (2024). *Caderno de logística: Pesquisa de preços* (Versão 1.0). Gov.br Caderno de Pesquisa de Preços
- BRASIL. Tribunal de Contas da União. (2024). *Governança pública: Referencial básico aplicável a órgãos e entidades da administração pública* (5ª ed.). TCU. Portal TCU
- BRASIL. Tribunal de Contas da União. (2024). *Licitações & contratos: Orientações e jurisprudência do TCU* (5ª ed.). TCU. Portal TCU
- CARVALHO, M. (2021). *Nova lei de licitações comparada*. JusPodivm.
- GIL, A. C. (2022). *Métodos e técnicas de pesquisa social* (7ª ed.). Atlas.
- LAKATOS, E. M., & MARCONI, M. de A. (2021). *Fundamentos de metodologia científica* (9ª ed.). Atlas.
- NASCIMENTO JÚNIOR, T. J. de S. (2024). *Compreendendo a nova Lei de Licitações: Média, mediana e menor preço*. JusBrasil Artigo
- NICHIDA, C. U. (2025). *Licitações públicas e assimetria de informação no Brasil: Uma abordagem jurídico-econômica* [Monografia de graduação, Pontifícia Universidade Católica de Goiás]. Repositório PUC Goiás. Repositório PUC Goiás
- NÓBREGA, M. (2023). *Um olhar além do óbvio: Temas avançados de licitações e contratos na Lei nº 14.133/2021*. JusPodivm.
- SPENCE, M. (1973). Job market signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374. SFU Spence PDF
- STIGLITZ, J. E. (1975). The theory of “screening”, education, and the distribution of income. *The American Economic Review*, 65(3), 283–300. Columbia Academic Commons
- VERGARA, S. C. (2020). *Projetos e relatórios de pesquisa em administração* (16ª ed.). Atlas.
- VIEIRA, J. B. (2019). *Governança, gestão de risco e integridade*. Enap.